



Nr. 472 Ministerbesprechung vom 30. Mai 1928, 16 Uhr

R 43 I/1430, Bl. 301–304

Anwesend: Marx, Hergt, v. Keudell, Köhler, Groener, Schätzel, Koch; StS Pünder, Meissner, Weismann, v. Schubert, Trendelenburg, Geib, Gutbrod, Hoffmann; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Ritter, Vogel, Knaut; MinR Berger, Ulrich, Feßler, Vogels; ORegR Quassowski; Protokoll: RegR Planck.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. *Tariferhöhung.*
2. *Mitteilungen über die bevorstehende Ratstagung in Genf.*
3. *Luftschutz.*
4. *Bericht über das Phosgen-Unglück in Hamburg.*

1. Tariferhöhung.

Staatssekretär Gutbrod führte aus, daß nach Ansicht des Reichsverkehrsministeriums auch nach der Besprechung mit Vertretern des Verwaltungsrats und der Überreichung des neuen Materials der Reichsbahn-Gesellschaft noch nicht geklärt sei:

- 1.
die Veranschlagung der Mehreinnahmen,
 - 2.
die Frage der Abschreibungen,
 - 3.
die Frage, ob eine höhere Begebung von Vorzugsaktien gerechtfertigt und möglich sei,
 - 4.
die Änderung des Klassensystems für den Personenverkehr mit ihren Rückwirkungen auf Beförderungsteuer und somit Reparationspolitik,
 - 5.
die Frage, inwieweit die Tariferhöhung der Konjunktur gefährlich werden könne ¹.
- Wichtig seien ferner neuerliche Mitteilungen des Generaldirektors der Reichsbahn über das Ergebnis der Besprechung des Herrn Lerverve mit der Reparationskommission und über eine Meinungsäuße-

¹ Die vorstehenden Fragen zum Tariferhöhungsantrag der RB-Gesellschaft hatte der RVM mit Schreiben vom 21.5.28 an den GenDir. der RB-Gesellschaft gerichtet; diese Fragen waren daraufhin mit den Verwaltungsratsmitgliedern Luther und Fischer in einer Besprechung am 22. 5. in der Rkei erörtert und sodann von GenDir. Dorpmüller mit Schreiben vom 24. 5. an den RVM beantwortet worden; siehe dazu Dok. Nr. 470, Anm. 7.

rung von Herrn Parker Gilbert. Letzterer habe sich angeblich dahin geäußert, daß der Anleihebedarf der Reichsbahn nur im Inland aufzubringen sei und daß für die durch Änderung des Klassensystems in Frage gestellte Einnahme von 250 Millionen aus der Verkehrssteuer² das Reich Bürgschaft übernehmen solle. Parker Gilbert und Lervice würden angeblich die Fassung ihres Halbjahresberichts von der heutigen Kabinettsentscheidung abhängig machen. Bei der Einstellung der beiden genannten Ausländer sei damit zu rechnen, daß nunmehr bei Ablehnung der Tarifierhöhung nicht nur das deutsche, sondern auch das internationale Schiedsgericht angerufen werde³.

Der *Reichsverkehrsminister* äußerte sich zu der Anregung, eine gemischte Kommission von Vertretern der Reichsregierung und der Reichsbahn zur weiteren Klärung des Tatbestandes zu berufen⁴, in ablehnendem Sinne. Das Reichsverkehrsministerium sehe nunmehr klar genug für die Entscheidung. Wenn gleichwohl eine Kommission einberufen werden solle, so sei in erster Linie der Reichseisenbahnrat zur Beratung berufen. Er schlage dem Reichskabinetts die sofortige Ablehnung der Tarifierhöhung vor.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte eine Erhöhung der Personentarife in der vorgeschlagenen Form für nicht tragbar. Auch die Gütertarifierhöhung sei nicht überzeugend begründet. Er sei daher zur Ablehnung bereit, müsse aber Gewicht darauf legen, daß auch der Reichswirtschaftsminister persönlich an der Entscheidung des Reichskabinetts teilnehme.

Staatssekretär Weismann teilte mit, daß die Preußische Regierung gegen die Tarifierhöhung eingestellt sei, allerdings die neuesten Mitteilungen über Äußerungen der Herren Parker Gilbert und Lervice noch nicht gekannt habe.

Staatssekretär *Dr. Trendelenburg* erklärte, daß das Reichswirtschaftsministerium die wirtschaftlichen Gefahren der Tarifierhöhung für groß ansehe, die Gründe der Reichsbahn-Gesellschaft nicht für stichhaltig halte und daher gegen die Tarifierhöhung sei. Die neu vorgetragenen reparationspolitischen Gesichtspunkte seien dem Herrn Reichswirtschaftsminister allerdings noch nicht bekannt gewesen.

Staatssekretär Gutbrod regte an, durch Rückfrage bei Parker Gilbert und der Reparationskommission noch zu klären, ob nicht doch in irgend einer Form die Begebung einer weiteren Anzahl von Vorzugsaktien im Betrage von 250 Millionen RM möglich sei. Damit würde die Tarifierhöhung sich erübrigen. Das *Reichskabinetts* beschloß die endgültige Entscheidung auf frühestens Montag, den 4. Juni zu vertagen, um die persönliche Teilnahme des Reichswirtschaftsministers an den Beratungen zu ermöglichen⁵.

Die Herren Parker Gilbert und Lervice sollen durch die zuständigen Reichsministerien von diesem Grund der Verzögerung der Entscheidung unterrichtet werden.

² Im laufenden (4.) Dawes-Planjahr hatte die RB-Gesellschaft 290 Mio RM aus dem Ertrag der Beförderungssteuer an den Reparationsagenten abzuführen; vgl. Dok. Nr. 470, Anm. 6.

³ Zur Funktion des dt. Reichsbahngerichts und des internationalen Schiedsgerichts siehe die §§ 44 und 45 des Reichsbahngesetzes vom 30.8.24 (RGBl. II, S. 272).

⁴ Eine solche Anregung war von RK a.D. Luther in einer Besprechung zwischen Vertretern der RReg. und des Verwaltungsrats der RB-Gesellschaft am 22.5.28 in der Rkei gegeben worden. Nach dem Protokoll Hagenows über diese Besprechung führte Luther dabei aus, „daß mit der Anrufung des Schiedsgerichts zu rechnen sei, wenn nicht noch am 31. Mai 1928 eine sachliche Erklärung der Reichsregierung dem Verwaltungsrat vorgelegt werden könne. Die ausländischen Verwaltungsratsmitglieder würden sich in der Frage der Tarifierhöhung nicht mehr länger hinhalten lassen. Einen Ausweg sehe er [Luther] vielleicht darin, daß man dem Verwaltungsrat am 31. Mai 1928 die Einsetzung einer Gemischten Kommission (drei Vertreter der Reichsbahn, drei Vertreter der Reichsregierung unter einem Vorsitzenden) vorschlage, die den Auftrag erhalte, ein Votum, das für beide Teile unverbindlich sei, abzugeben. Allerdings müßten der Kommission bestimmte Fristen gesetzt werden, nämlich Zusammentritt binnen 5 Tagen und Abgabe des Votums binnen weiterer 10 Tage.“ (R 43 I/1069, Bl. 119–126, hier Bl. 124).

⁵ Die nächste Kabinettsitzung über die Tarifierhöhung fand am 5.6.28 statt; siehe Dok. Nr. 473, P. 1.

2. Mitteilungen über die bevorstehende Ratstagung in Genf.

Staatssekretär v. Schubert erläuterte zunächst die Tagesordnung der bevorstehenden Ratstagung⁶. Keiner der zur Beratung kommenden Punkte sei von besonderer politischer Wichtigkeit. Folgende Punkte seien erwähnenswert:

1. Der ungarisch-rumänische Optantenstreit, der zur Zeit ruhiger beurteilt werde. Es werde vielleicht möglich sein, eine Lösung auf finanziellem Gebiet zu finden.
2. Der Bericht über die Sz[ent] Gotthard-Affaire, der für Ungarn recht günstig ausgefallen sei. Hierbei werde möglicherweise die Erweiterung der Funktionen des Ratspräsidenten während der Beratungspausen erörtert werden.
3. würde vielleicht das litauisch-polnische Verhältnis zur Sprache kommen.
4. würde voraussichtlich die oberschlesische Schulfrage besprochen werden.

An der Tagung werde Herr Chamberlain persönlich teilnehmen. Frankreich werde vermutlich nur durch Paul-Boncour und Loucheur abwechselnd vertreten sein. Hochpolitische Unterhaltungen außerhalb der Tagesordnung seien demnach nicht zu erwarten. Wahrscheinlich werde unverbindlich vom Kellogg-Pakt gesprochen werden, wobei auch die Juristen der verschiedenen Länder vielleicht ganz unformell und unter sorgfältiger Beachtung der amerikanischen Ablehnung einer Juristenkonferenz⁷ Fühlung nehmen könnten.

Staatssekretär Dr. v. Schubert erklärte, daß er Gelegenheit nehmen werde, mit dem polnischen Außenminister⁸ über die wenig erfreulichen Vorgänge bei den deutsch-polnischen Handelsvertragsverhandlungen zu sprechen.

Weitere vertrauliche Mitteilungen machte Staatssekretär v. Schubert über seine Unterhaltung mit Herrn Benesch bei dessen Berliner Besuch⁹. Benesch habe seine Eindrücke aus London dahin zusammengefaßt, daß ihm die englische Politik zur Zeit besonders ausgeglichen und friedliebend erscheine.

Er (Staatssekretär v. Schubert) habe Gelegenheit genommen, Deutschlands Mißvergnügen über den Verlauf der Sicherheits- und Abrüstungsverhandlungen stark zu betonen, was seinen Eindruck auf Herrn Benesch nicht verfehlt habe.

Herr Benesch habe des weiteren von seinen Ideen einer wirtschaftlichen Annäherung der kleinen Staaten von Ost-Mitteuropa untereinander gesprochen, die er sich letzten Endes in Form einer Zollgemeinschaft dieser Staaten vorstelle. Er habe dabei erklärt, daß Deutschland als einzige Großmacht schwer in diesen Rahmen passe, daß damit aber keineswegs eine Spitze gegen Deutschland gegeben sein solle.

Insgesamt hatte Staatssekretär v. Schubert den Eindruck, daß Benesch eine gewisse Annäherung an Deutschland suche.

Der Reichskanzler wies darauf hin, daß die Ausführungen des Herrn Benesch bei ihm eine gewisse Besorgnis etwas verstärkten, die sich auf seine Gespräche mit Herrn Seipel über die Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Donaüföderation¹⁰ gründe.

Staatssekretär v. Schubert bezweifelte die praktische Durchführbarkeit dieser Pläne. Auch sei England dagegen eingenommen.

Dieser Auffassung schloß sich Staatssekretär Dr. Trendelenburg an.

Der Reichsminister der Justiz bat, die Deutsche Delegation möge besonders in der oberschlesischen Schulfrage den bisherigen deutschen Standpunkt nicht aufgeben. Er machte auf die von Staatsse-

⁶ 50. Tagung des Völkerbundsrats vom 4. bis 9.6.28.

⁷ Siehe hierzu: ADAP, Serie B. Bd. VIII, Dok. Nr. 257; Bd. IX, Dok. Nr. 4 und 7.

⁸ Zaleski.

⁹ Siehe die Aufzeichnungen Schuberts über seine Besprechungen mit Benesch am 21., 22. und 23.5.28, in: ADAP, Serie B, Bd. IX, Dok. Nr. 26, 27, 30, 32, 33 und 34; dazu Dok. Nr. 39, 41, 42 und 60.

¹⁰ Gemeint sind offenbar die Besprechungen von Marx und Stresemann mit Seipel am 14.11.27 in Wien; siehe ADAP, Serie B, Bd. VII, Dok. Nr. 106.

ekretär v. Schubert bereits erwähnte Gefahr aufmerksam, durch wenn auch lose juristische Besprechungen über den Kellogg-Pakt eine Verstimmung in Amerika hervorzurufen ¹¹.

3. Luftschutz ¹².

Hierüber gesonderte Aufzeichnung. (Rk 4514/28 ist beim Bürodirektor secret asserviert.) ¹³

4. Bericht über das Phosgen-Unglück in Hamburg ¹⁴.

Oberregierungsrat *Dr. Quassowski* berichtete über das Ergebnis seiner im Auftrage des Reichswirtschaftsministers an Ort und Stelle vorgenommenen Untersuchung. Er legte gleichzeitig einen schriftlichen Bericht vor, dessen Veröffentlichung insbesondere auf Wunsch des Staatssekretärs v. Schubert vom *Reichskabinett* beschlossen wurde (liegt bei) ¹⁵.

¹¹ Eine Berichterstattung im Kabinett über das Ergebnis der Tagung des Völkerbundsrats vom 4. bis 9.6.28 hat nach Ausweis der Kabinettsprotokolle nicht stattgefunden. Zum Verlauf dieser Ratstagung siehe: Schultheß 1928, S. 448 ff.; Aufzeichnung des AA vom 23. 6. (R 43 I/494, Bl. 99–108); ADAP, Serie B, Bd. IX, Dok. Nr. 61, 65–68, 76, 82 und 83.

¹² Zur Vorgeschichte siehe Dok. Nr. 332, P. 4. Mit Schreiben vom 21.5.28 an StS Pünder hatte RIM v. Keudell gebeten, die Frage „des Luftschutzes der Zivilbevölkerung“ auf die Tagesordnung einer der nächsten Ministerbesprechungen zu setzen. „Von der Beifügung einer Aufzeichnung über die zur Erörterung zu stellenden Einzelheiten glaube ich nach Lage der Dinge absehen zu sollen.“ Mit den beteiligten Ressorts – RWeMin., AA, RVMin., RWiMin. – sei „in eingehenden Besprechungen Einmütigkeit der Auffassung erzielt worden“ (R 43 II/1295, Bl. 95).

¹³ Die „secret asservierte“ Niederschrift zu P. 3 dieser Ministerbesprechung war in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln. Jedoch ergibt sich der Text des in dieser Ministerbesprechung gefaßten Kabinettsbeschlusses aus einem späteren Vermerk Plancks vom 21.6.30. Danach beschloß das Kabinett am 30.5.28, „den Reichsminister des Innern zu ermächtigen, dem Vorsitzenden des Luftschutzvereins [Krohne] die Loslösung der künftigen Maßnahmen der Reichsregierung von der Tätigkeit des Vereins mitzuteilen; hierbei bestand Einvernehmen darüber, daß diese Mitteilung in einer die verdienstvolle Arbeit des Reichsministers a.D. Krohne für die Förderung des Luftschutzgedankens berücksichtigenden Weise auf geeignetem Wege erfolgen solle. – Das Ausmaß der für den Luftschutz erforderlichen Mittel und die Art und Weise ihrer Beschaffung sollen im Benehmen mit dem Reichsminister der Finanzen festgestellt werden.“ Nach Zitierung dieses Kabinettsbeschlusses fährt Planck in seinem Vermerk vom 21.6.30 fort: „Die bisherige Willensmeinung des Reichskabinetts war, in Luftschutzfragen möglichst noch keine starke Propagandatätigkeit sich entfalten zu lassen, da insbesondere das Reichswehrministerium aus der zu starken Betonung der Gefahren eines Luftkrieges eine Verminderung der deutschen Wehrfreudigkeit befürchtete. Im übrigen war im Kabinett die Meinung, daß die Bearbeitung dieser Fragen maßgeblich in der Hand der Behörden bleiben müsse und nicht privaten Organisationen überlassen werden solle. [...]“ (R 43 II/1295, Bl. 145 f.).

¹⁴ Vgl. zuvor Dok. Nr. 471, P. 2.

¹⁵ Im beiliegenden Bericht Quassowskis heißt es: Das Hamburger Gasunglück vom 20.5.28 (siehe Dok. Nr. 471, Anm. 3) „ist äußerlich dadurch entstanden, daß der auf den Kessel aufgeschweißte Dom in der Schweißnaht abgesprungen ist. [...] Das in dem Kessel enthalten gewesene Phosgen stammte gleich den auf dem Lagerplatze noch vorhandenen Vorräten aus Demobilisationsbeständen des alten Heeres. Dessen Bestände unterlagen nicht sämtlich der Zerstörung, vielmehr hat das Bureau de liquidation du matériel de guerre Erzeugnisse mit wirtschaftlicher Verwendungsmöglichkeit in gewissem Umfange freigegeben. Ob der hier fragliche verhältnismäßig geringe Restbestand seinerzeit ausdrücklich freigegeben worden ist, hat bisher nicht festgestellt werden können, doch hat auch der französische Sachverständige für diese Fragen das für höchst wahrscheinlich erklärt.“ Dr. Stoltzenberg habe das von ihm erworbene Phosgen 1927 und Anfang 1928 nach dem jetzigen Lagerplatz in Hamburg gebracht. Zur Zeit lagerten dort noch rd. 70 000 kg Phosgen. Von 1925 bis 1928 habe Stoltzenberg rd. 45 000 kg zu industrieller Verwendung ins Ausland verkauft. Phosgen werde u. a. als Zwischenprodukt für Teerfarbstoffe und Arzneimittel verwandt. „Die deutsche Jahreserzeugung an Phosgen beträgt etwa 1 500 t, woraus die geringe Bedeutung des Stoltzenbergschen Lagers zu ersehen ist. Eine Verletzung des Gesetzes über Kriegsgerät vom 27. Juli 1927 (RGBl. I, S. 239) liegt hiernach nicht vor, da es sich weder um ‚für Kriegszwecke bestimmte giftige, erstickende oder ähnliche Erzeugnisse‘ handelt (§ 3 Ziff. 41), noch eine Herstellung ohne die erforderliche Genehmigung stattgefunden hat (§ 8). Es hat überhaupt keine Herstellung von Phosgen durch Dr. Stoltzenberg stattgefunden. Auch eine Verletzung sonstiger gesetzlicher Vorschriften kommt nicht in Betracht. [Danach gestrichen: Die Lagerung muß als ordnungsmäßig betrachtet werden, auch wenn man unterirdischer Lagerung den Vorzug gibt.] Das höchst bedauerliche Unglück ist nicht anders zu beurteilen als andere Unglücksfälle, die durch Zusammenwirken unübersehbarer Zufälle eintreten können. Trotzdem hat der Hamburger Senat die Unschädlichmachung der Restbestände in die Wege geleitet [...]“ (undatiert Bericht mit Sichtvermerk Pünders vom 30.5.28, R 43 I/1430, Bl. 308–310).

Der *Reichswehrminister* erklärte, daß er die Lagerung des Phosgens als nicht ordnungsgemäß ansehen könne¹⁶ und daher bitte, aus dem Bericht die Feststellung, daß die Lagerung ordnungsmäßig gewesen sei, zu streichen.

Das *Reichskabinett* stimmte dem zu.

Es *beschloß* ferner, daß vor Veröffentlichung des Berichts durch den Hamburgischen Gesandten mit dem Senat der Stadt Hamburg Fühlung aufgenommen werden sollte¹⁷.

Die Sitzung wurde hierauf geschlossen.

¹⁶ Im geheimen Bericht des GenLt. Ludwig (siehe Dok. Nr. 471, Anm. 4) heißt es: Die vom Beauftragten des RWeMin. besichtigte Anlage Stoltzenbergs in Hamburg „macht einen äußerst dürftigen, primitiven Eindruck. [...] Es scheint auffallend, daß die Gewerbebehörde diese Anlage in dieser Umgebung auf einem im Betrieb befindlichen Industriegelände mitten zwischen anderen Industrieanlagen und direkt an der Straße genehmigen konnte.“ Infolge der unglücklichen Lage des Platzes hätte sich die Katastrophe noch weit verhängnisvoller auswirken können.

¹⁷ Der Untersuchungsbericht Quassowskis (Anm. 15) wurde größtenteils unverändert in WTB-Nr. 881 vom 1.6.28 veröffentlicht (R 43 I/726, Bl. 105; in R 43 I/726 weitere Aktenstücke insbes. zum Streit zwischen dem Hamb. Senat und der RReg. über die Frage der Haftung für das Gasunglück).

Zitierhinweis

Nr. 472 Ministerbesprechung vom 30. Mai 1928, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1467–1471 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D472>